CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS
(DOCUMENTO FICTICIO DE DEMOSTRACIÓN ? NO ES UN CONTRATO REAL)

Entre COMPRADOR DEMO S.A., con domicilio en Quito, Ecuador (en adelante, "el Cliente"), y PROVEEDOR DEMO CLOUD CIA. LTDA. (en adelante, "el Proveedor"), se celebra el presente contrato de prestación de servicios de procesamiento de datos, sujeto a las siguientes cláusulas:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO
El Proveedor prestará al Cliente servicios de alojamiento y procesamiento de datos en la nube para la operación de la plataforma administrativa del Cliente, según el Anexo Técnico A.

SEGUNDA. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
El Proveedor se compromete a tratar los datos personales a los que tenga acceso con motivo de la prestación de los servicios exclusivamente para las finalidades descritas en este contrato, conforme a los principios de licitud, finalidad, proporcionalidad y transparencia establecidos en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPDP) del Ecuador. El Proveedor implementará medidas técnicas y organizativas razonables para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos tratados, y no los utilizará para fines distintos a los aquí pactados.

TERCERA. ENCARGADO DEL TRATAMIENTO
Para efectos de este contrato, el Proveedor actuará como Encargado del Tratamiento y el Cliente como Responsable del Tratamiento, en los términos de la normativa de protección de datos aplicable. El Proveedor únicamente tratará los datos siguiendo las instrucciones documentadas del Cliente.

CUARTA. NOTIFICACIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD
En caso de que el Proveedor detecte un incidente de seguridad que afecte datos personales tratados en virtud de este contrato, notificará al Cliente en un plazo razonable, considerando la naturaleza del incidente y las circunstancias del caso. Las partes acuerdan colaborar de buena fe para mitigar los efectos del incidente.

QUINTA. ELIMINACIÓN DE DATOS AL FINALIZAR EL CONTRATO
Al término de la vigencia de este contrato, cualquiera sea su causa, el Proveedor eliminará de forma segura todos los datos personales del Cliente que obren en su poder en un plazo máximo de treinta (30) días calendario, salvo obligación legal de conservación, y entregará constancia escrita de dicha eliminación al Cliente.

SEXTA. DERECHO DE AUDITORÍA
El Cliente podrá solicitar información al Proveedor sobre las medidas de seguridad implementadas para el tratamiento de los datos personales, la cual será proporcionada por el Proveedor dentro de un plazo razonable a solicitud escrita del Cliente.

SÉPTIMA. CONFIDENCIALIDAD
Ambas partes se obligan a mantener confidencialidad respecto de la información no pública a la que tengan acceso con motivo de la ejecución de este contrato, obligación que subsistirá por dos (2) años después de finalizado el mismo.

OCTAVA. VIGENCIA Y TERMINACIÓN

El presente contrato tendrá una vigencia de doce (12) meses, renovable automáticamente por períodos iguales salvo notificación en contrario de cualquiera de las partes con al menos treinta (30) días de anticipación al vencimiento.

NOVENA. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN

Este contrato se rige por las leyes de la República del Ecuador. Cualquier controversia derivada de su interpretación o ejecución se someterá a los jueces competentes del domicilio del Cliente.

DÉCIMA. DISPOSICIONES GENERALES

Este documento no contiene cláusula alguna relativa a transferencias internacionales de datos personales fuera del territorio ecuatoriano, dado que, para efectos de esta demostración, el Proveedor declara prestar los servicios íntegramente desde infraestructura ubicada en el país.

Firmado por las partes en Quito, a los efectos de esta demostración técnica.

_____ _____

Por EL CLIENTE (documento ficticio) Por EL PROVEEDOR (documento ficticio)